Conditae a Christo

Leo XIII · 1900-12-08 · Latin

CONSTITUTIO APOSTOLICA Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII de Religiosorum Institutis vota simplicia profitentium.

LEO EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam. Conditae a Christo E c c l e s i a e ea vis divinitus inest ac fe- cunditas, ut multas anteactis temporibus, plurimas aetate h a c elabente utriusque s e x u s tamquam familias ediderit, quae, sacro votorum simplicium suscepto vinculo, sese variis religionis et misericordiae operibus sancte devovere contendunt. Quae quidem pleraeque, urgente caritate Christi, singularis civitatis vel dioecesis praetergressae angustias, adeptaeque, unius eius- demque vi legis communisque regiminis, perfectae quamdam consociationis speciem, latius in dies proferuntur. — Duplex porro earumdem est ratio : aliae, quae Episcoporum solummodo approbationem nacta e, ob e a m rem dioecesanae appellantur; aliae vero de quibus praeterea romani Pontificis sententia in- tercessit, seu quod ipsarum leges ac statuta recognoverit, seu quod insuper commendationem ipsis approbationemve imper- tiverit. Iam in binas huiusmodi religiosarum Familiarum classes quaenam Episcoporum iura esse oporteat, quaeque vicissim il- larum in Episcopos officia sunt qui opinentur incertum contro- versumque manere. — Profecto, ad dioecesanas consociationes quod attinet, r e s non ita se dat laboriosam ad expediendum; eae quippe una inductae sunt atque vigent Antistitum sacro- rum auctoritate. At gravior sane quaestio de caeteris oritur, quae Apostolicae Sedis comprobalione sunt auctae. Quia nimi- rum in dioeceses plures propagantur, eodemque ubique iure unoque utuntur r e g i m i n e ; ideo Episcoporum in illas auctori- tatem opus est temperationem quamdam admittere certosque limites. Qui limites quatenus pertinere debeant, colligere licet ex ipsa decernendi ratione Sedi Apostolicae consueta in eius- modi consociationibus approbandis, scilicet certam aliquam Congregationem approbari ut piam Societatem votorum simpli- c i u m , sub regimine Moderatoris generalis, salva Ordinariorum iurisdictione, ad formam sacrorum canonum et Apostoli-

earum constitutionum. — Iamvero perspicuum inde fit, tales Consociationes neque in dioecesanis censeri, neque Episcopis subesse posse nisi intra fines dioecesis cuiusque, incolumi t a - men supremi earumdem Moderatoris administratione ac regi- mine. Qua igitur ratione summis societatum harum Praesidi- b u s in Episcoporum iura et potestatem nefas est invadere ; eadem Episcopi prohibentur ne quid sibi de Praesidum ipsorum auctoritate arrogent. S e c u s enim si fieret, tot moderatores istis Congregationibus accederent, quot Episcopi, quorum in dioece- sibus alumni earum versentur; actumque esset de administra- tionis unitate ac regiminis. — Concordem atque unanimem Praesidum Congregationum atque Episcoporum auctoritatem esse oportet, at ideo necesse est alteros alterorum iura pernoscere atque integra custodire. Id autem ut, omni submota controversia, plene in posterum fiat, et ut Antistitum sacrorum potestas, quam Nos, uti par est, in violatam usquequaque volumus, nihil uspiam detri- menti capiat; ex consulto sacri Consilii Episcopis ac Religioso- rum ordinibus praepositi, duo praescriptionum capita edicere visum e s t ; alterum de sodalitatibus quae Sedis Apostolicae commendationem vel approbationem nondum sunt assecutae, alterum de c e t e r i s , quarum S e d e s Apostolica vel leges recognovit vel institutum commendavit aut approbavit.

Caput primum h a e c habet servanda : d. Episcopi est quamlibet recens natam sodalitatem non prius in dioecesim recipere, quam leges eius constitutionesque cognorit itemque probant; si videlicet neque fidei honestative morum, neque sacris canonibus et Pontificum decretis adver- sentur, et si apte statuto fini conveniant. II. Domus nulla novarum sodalitatum iusto iure fundaba- tur, nisi annuente probante Episcopo. Episcopus vero fundandi veniam ne impertiat, nisi inquisitione diligenter acta, quales sint qui id poscant: an recte probeque sentiant, an prudentia prae- diti, an studio divinae gloriae, suaeque et alienae salutis praecipue ducti. III. Episcopi, quoad fieri possit, potius quam novam in ali- quo genere sodalitatem condant vel approbent utilius u n a m quamdam adsciscent de iam approbatis, quae actionis institu- tum profiteatur adsimile. — Nullae fere, ni forte in Missionum

regionibus, probentur sodalitates, quae, certo proprioque fine non praestituto, quaevis universae pietatis ac beneficentiae opera, etiamsi penitus inter se disiuncta, exercenda ample- ctantur. Episcopi sodalitatem condi ullam ne siverint, quae redditi- bus careat ad sodalium victum necessariis. — Sodalitia, quae stipe collauda vivant; item muliebres familias, quae aegrotis, domi ipsorum, interdiu noctuque adsint, cautissime, quin etiam difficulter comprobent. — Si quae autem nova feminarum so- dalitas eo spectet ut suis in aedibus valetudinaria aperiat viris promiscue mulieribusve excipiendis; vel similes domos excipiendis sacerdotibus, qui Sororum cura atque opera aegrotan- tes leventur; eiusmodi proposita Episcopi ne probent, nisi ma- turo adhibito severoque consilio. — Praeterea Episcopi religio- sarum domus, ubi viris feminisve peregre advenientibus hospi- tium victusque accepto pretio suppeditetur, nequaquam per- mittant. IV. Sodalitas quaevis dioecesana ad dioeceses alias ne

trans- grediatur, nisi consentiente utroque Episcopo, tum loci unde excedat, tum loci quo velit commigrare. V. Sodalitatem dioecesanam si ad dioeceses alias propagari accidat, nihil de ipsius natura et legibus mutari liceat, nisi sin- gulorum Episcoporum consensu, quorum in dioecesibus aedes habeat. V I . S e m e l approbatae sodalitates ne extinguuntur, nisi gra- vibus de causis, et consentientibus Episcopis, quorum in di- tione fuerint. Singulares tamen domos Episcopis, in s u a cuique dioecesi, tollere fas est. V I I . De puellis habitum religiosum petentibus, item de iis quae, probatione expleta, emissurae sint vota, Episcopus sin- gulatim certior fiat: eiusdem erit illas et de more explorare et, nihil si obstet, admittere. VIII. Episcopo a l u m n a s sodalitatum dioecesanarum profes- sas dimittendi potestas est, votis perpetuis aeque ac tempora- riis remissis, uno dempto (ex auctoritate saltem propria) colendae perpetuo castitatis. Cavendum tamen ne istiusmodi re- missione ius alienum laedatur; laedetur autem, si insciis mo- deratoribus, id fiat iusteque dissentientibus. I X . Antistitae, ex constitutionum iure, a Sororibus eligan- tur. Episcopus tamen, vel ipse vel delegato munere, suffragiis

ferendis praeerit: peractam electionem confirmare vel rescin- dere integrum ipsi est pro conscientiae officio. X. Di®ecesanae cuiusvis sodalitatis domos Episcopus invisendi ius habet, itemque de virtutum studio, de disciplina, de oeconomicis rationibus cognoscendi. X I . Sacerdotes a sacris, a confessionibus, a concionibus designare, item de s a c r a m e n t o r u m dispensatione statuere mu- n u s Episcoporum est, pro sodalitatibus dioecesanis pariter ac pro c e t e r i s : id quod in capite consequenti (num. 8) explicate praefinitur.

Alterum praescriptionum caput, de Sodalitatibus, quarum Apostolica S e d e s vel leges recognovit vel institutum c o m m e n - davit aut approbavit, h a e c habet servanda: I. Candidatos cooptare, eosdem ad sacrum habitum vel ad profitenda vota admittere, partes sunt Praesidum sodalitatum; integra tamen Episcopi facultate, a Synodo Tridentina tributa (1), ut, quum de feminis agitur, eas et ante suscipiendum habitum et ante professionem emittendam ex officio exploret. Praesi- dum similiter est familias singulas ordinare, tirones ac profes- sos dimittere, iis tamen servatis q u a e c u m q u e ex instituti legi- bus pontificiisque decretis servari oportet. — Demandandi mu- nera et procurationes, tum quae ad universam sodalitatem per- tinent, tum quae in domibus singulis exercentur, Conventus s e u Capitula, et Consilia propria ius habent. In muliebrium autem sodalitatum Conventibus ad m u n e r u m assignationem, Episcopus, cuius in dioecesi habentur, per se vel per alium praeerit, ut Sedis Apostolicae delegatus. II. Condonare vota, sive ea temporaria sint sive perpetua, unius est romani Pontificis. Immutandi .constitutiones, utpote quae probatae a Sede Apostolica, nemini Episcoporum ius da- tur. Item regimen, quod penes moderatores est sive sodalitatis universae sive familiarum singularum ac constitutionum nor- m a m , Episcopis mutare temperare ne liceat. III. Episcoporum sunt iura, in dioecesi cuiusque sua, per- mittere vel prohibere novas d o m o s sodalitatum condi, item nova ab illis templa excitari, oratoria seu publica seu semipublica aperiri, s a c r u m fieri in domesticis sacellis, S a c r a m e n t u m au-

(1) Sess. X X V , cap. X V l i , de Regul. et Monial.

gustum proponi palam venerationi fidelium. Episcoporum si- militer est sollemnia et supplicationes, quae publica sint, or- dinare. I V . D o m u s sodalitatum huiusmodi si clausura episcopali utantur, Episcopis iura manent integra, quae de h a c re a pon- tificiis legibus tribuuntur. Si quae autem clausura, ut inquiunt, partiali, utantur, Episcopi erit curare ut rite servetur, et quidquid in e a m irrepat vitii cohibere. V . Alumni alumnaeve sodalitatum harum, ad forum inter- num quod attinet, Episcopi potestati subsunt. In foro autem externo, eidem subsunt quod spectat ad censuras, reservatio- n e m casuum, votorum relaxationem quae non sint uni s u m m o Pontifici reservata, publicarum precum indictionem, dispensa- tiones concessionesque ceteras, quas Antistites s a c r o r u m fide- libus suis impertire queant. V I . Si qui vero ad s a c r o s ordines promoveri postulent, e o s Episcopus, etsi in dioecesi degentes, initiare caveat, nisi hisce conditionibus: ut a moderatoribus quisque suis propo- n a n t u r ; ut quae a iure sacro sancita sunt de litteris dimisso- rialibus vel testimonialibus, sint rite impleta; ut titulo sacrae ordinationis ne careant, vel certe eo legitime e x i m a n t u r ; ut theologiae studiis operam dederint, secundum decretum Auctis admodum, die datum 4 novembris anno 1892. V I I . In sodalitates, quae mendicato vivunt, ea Episcopis stent iura, quae habet decretum Singulare quidem a sacro Con- silio Episcopis et Religiosorum ordinibus praeposito promulga- tum die 27 martii anno 1896. V I I I . In iis quae ad spiritualia pertinent subduntur sodali- tates Episcopis dioecesium in quibus versantur. Horum igitur erit sacerdotes ipsis et a sacris designare et a concionibus pro- bare. Quod si sodalitates muliebres sint, designabit item Epi- scopus sacerdotes a confessionibus tum ordinarios tum e x t r a ordinem, ad n o r m a m constitutionis Pastoralis curae, a Bene- dicto X I V decessore Nostro editae, a c decreti Quemadmodum, dati a S a c r o Consilio Episcopis et Religiosorum ordinibus prae- posito, die 17 decembris anno 1890 ; quod quidem decretum ad virorum etiam consociationes pertinet, qui sacris minime initiantur. I X . Bonorum, quibus Sodalitia singula potiuntur, administratio penes Moderatorem supremum m a x i m a m v e Antistitam

eorumque Consilia e s s e debet : singularum vero familiarum red- ditus a praesidibus singulis administrari oportet, pro instituti cuiusque legibus. De iis nullam Episcopus rationem potest exi- gere. Qui vero fundi certae domui tributi legative sint ad Dei cultum

beneficentiamve eo ipso loco impendendam ; horum administrationem moderator quidem domus gerat, referat tamen ad Episcopum, eique se omnino praebeat o b n o x i u m : ita nimi- r u m ut neque Praeposito, neque Antistitae sodalitii universi li- ceat quidquam ex iis bonis Episcopo occultare, distrahere, vel in alienos usus convertere. Talium igitur bonorum Episcopus rationes accepti impensique, quoties videbitur, expendet; idem ne sortes minuantur, redditus ne perperam e r o g e n t u r , cu- rabit. X. Sicubi sodalitatum aedibus instituta curanda adiecta sint uti gynaecea, orphanotrophia^ valetudinaria, scholae, asyla pueris erudiendis, Episcopali vigilantiae ea omnia subsint quod spe- ctat ad religionis magisteria, honestatem morum, exercitationes pietatis, sacrorum administrationem, integris tamen privilegiis, quae collegiis, scholis, institutisve eiusmodi a Sede Apostolica sint tributa. X I . In quarumlibet sodalitatum domibus vota simplicia profitentium, Episcopis cuiusque dioecesis ius est invisendi templa, sacraria, oratoria publica, sedes ad sacramentum poenitentiae, de iisque opportune statuendi iubendi. — In presbyterorum so- dalitiis, de conscientia ac disciplina, item de re oeconomica uni praesides cognoscent. In consociationibus vero feminarum, ae- que ac virorum qui sacerdotio abstinent, Episcopi erit inquirere num disciplina ad legum n o r m a m vigeat, num quid sana do- ctrina morumve probitas detrimenti ceperit, num contra clau- suram peccatum, num sacramenta aequa statâque frequentia suscipiantur. — Reprehensione dignum si quid Episcopus forte offenderit, ne decernat illico: moderatores uti prospiciant mo- neat; qui si neglexerint, ipse per se consulat. Si quae tamen maioris momenti occurrant quae m o r a m non expectent, de- cernat statim : decretum vero ad s a c r u m Consilium deferat Episcopis ac Religiosorum ordinibus propositum. Episcopus, in visitatione potissimum, iuribus, quae supra diximus, utatur suis quod spectat ad s c h o l a s , asyla ceteraque memorata instituta. — Ad r e m vero oeconomicam quod attinet muliebrium sodalitatum itemque virorum sacerdotio carentium

Episcopus ne cognoscat nisi de fundorum legatorumve admi- nistratione, quae sacris sint attributa, vel loci aut dioecesis in- colis iuvandis. His porro, quae hactenus ediximus sancivimus, nihil peni- tus derogari volumus de facultatibus vel privilegiis, tum Nostro aut quovis alio Sedis Apostolicae decreto concessis, tum immemorabili aut saeculari consuetudine confirmatis, itum etiam quae in alicuius Sodalitatis legibus a romano Pontifice appro- batis contineantur.

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis habentur nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive in- tentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu notari vel impu- gnari posse, sed semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis gradus et praeeminentiae inviola- biliter in iudicio et extra observari debere decernimus : irritum quoque et inane declarantes si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari; contrariis non obstantibus quibuscumque. V o l u m u s autem ut harum litterarum exemplis, etiam im- pressis, manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur fi- des, quae Nostrae voluntatis significatam his praesentibus os- tensis haberetur. Datum R o m a e apud S a n c t u m Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo noningentésimo, sexto idus d é c e m b r e s , Pontificatus Nostri vicesimo tertio.

C. CARD. ALOISI-MASELLA, Pro-Datarius A. CARD. MACCHI

VISA

D E CURIA I . D E AQUILA E VICECOMITIBUS.

L o c o)$¡ Plumbi. Reg. in Secret. Brevium. I. CUGNONIUS

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 33 (1900). Mechanically selected historical papal instrument; OCR spelling and spacing retained without silent correction. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.